

กำหนดว่า ที่ดินที่จะจัดซื้อต้องเป็นที่ดินที่ติดถนนทางสาธารณประโยชน์เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออกได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และเมื่อพิจารณาที่ดินของนาย พ. ที่ผู้ฟ้องคดีอนุมัติให้จัดซื้อตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๐ เนื้อที่ดิน ๔ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา ประกอบกับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายคำว่า “ทางสาธารณะ” ไว้ว่า ทางบกหรือทางน้ำสำหรับประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดินสำหรับประชาชนโดยสาร และพจนานุกรมวิศวกรรมชลประทานได้ให้ความหมายคำว่า “บ่อยืมดิน” (Borrow area) ว่า พื้นที่ที่เป็นแหล่งดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่นำไปใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เชื่อนดิน ถนน คลอง เห็นได้ว่า แม้ส่วนด้านหน้าที่ดินของนาย พ. จะติดกับบ่อยืมดิน แต่บ่อยืมดินดังกล่าวก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของถนนคันคลองที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการสัญจรไปมาเพื่อเข้า-ออกที่พักอาศัย หรือขนส่งผลผลิต การเกษตรอยู่เป็นประจำอันอยู่ในความหมายของทางสาธารณะ ที่ดินของนาย พ. จึงมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อ ๔ ของประกาศดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินดังกล่าวสามารถก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนได้ และราคาไม่เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท อีกทั้ง การจัดหาซื้อที่ดินไม่สามารถจัดซื้อโดยวิธีอื่นแล้ว ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจใช้ดุลพินิจอนุมัติให้จัดซื้อที่ดินดังกล่าวได้ตามมาตรา ๕๔ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และข้อ ๑๗ และข้อ ๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับเมื่อพิจารณาสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามถ้อยคำของนาย พ. ผู้ขายที่ดิน ตลอดจนบรรดาเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีกับนาย พ. มิได้รู้จักกันมาก่อน หรือมีส่วนได้เสียในการซื้อขายที่ดินดังกล่าว และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ทำการตรวจสอบรายการความเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากของธนาคารต่าง ๆ ของผู้ฟ้องคดีและของนาย พ. แล้วก็ไม่พบความผิดปกติเกี่ยวกับการเงินระหว่างบุคคลทั้งสอง อีกทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเรียกรับผลประโยชน์อย่างใดจากผู้ขายรายนี้ พฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีในการอนุมัติให้จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน จึงมิได้เป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นการกระทำโดยทุจริตหรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ นาย พ. หรือผู้อื่นอันจะเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ที่จะให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนตามนัยมาตรา ๖๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และเมื่อการอนุมัติให้จัดซื้อที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามข้อ ๔ ของประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการและศูนย์ราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม้ต่อมาได้มีการถมดินบริเวณบ่อยืมดิน และสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานก็เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อองค์การบริหาร



ส่วนตำบลคลองตะเคียน รวมถึงผู้ใช้นนและสะพานข้ามคลองดังกล่าว ซึ่งมีได้ทำให้ส่วนราชการเสียหายแต่อย่างใด ดังนั้น การที่คณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอนุมัติให้มีการจัดซื้อที่ดิน โดยพิจารณาจากพยานเอกสาร พยานบุคคล และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต ทั้งที่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นใดอันแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน จึงไม่ขัดด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๔๐/๒๕๖๖)

โดยที่การกำกับดูแลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีของการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) มาตรา ๖๔/๑ วรรคหนึ่ง (๕) และมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้เป็นอำนาจของนายอำเภอเป็นผู้วินิจฉัย และการกำกับดูแลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลในกรณีของการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๔) มาตรา ๔๘ ปัญจศ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัย ดังนั้น เมื่อการกำกับดูแลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีนี้เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในส่วนของพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่พึงมีต่อกลุ่มเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เข้าข่ายเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต อันเป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ นายอำเภอจึงมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐมได้ ประกอบกับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถือเป็นตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นตามความหมายในข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี เนื่องจากเป็นผู้ที่เคยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งถูกให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำการทุจริต อันเป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล



พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมได้เช่นกัน

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลนครปฐม ซึ่งผู้ฟ้องคดีขณะนั้นดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐมได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่ม ประธานกรรมการอำนวยการ และประธานกรรมการส่งเสริมรวมทั้งเป็นกรรมการฝากถอนเงินจากธนาคารของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำหน้าที่ดังกล่าวเรื่อยมา จนผู้ฟ้องคดีได้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐมตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐมได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองนครปฐม ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ก็ยังคงทำหน้าที่ดังกล่าวในกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ฯ เช่นเดิม ต่อมา ได้มีการร้องเรียนการดำเนินงานของกลุ่มว่าสมาชิกไม่สามารถขอถอนเงินฝากสัจจะของตนคืนได้เนื่องจากเงินของกลุ่มขาดบัญชี นายอำเภอเมืองนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี ตามลำดับ จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐมในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม เมื่อพิจารณากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น คือ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ จะเห็นได้ว่า การกำกับดูแลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และกรณีที่สอง การตรวจสอบการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งการตรวจสอบทั้งสองกรณีดังกล่าวมีขั้นตอนและกระบวนการที่แตกต่างกัน รวมถึงผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการก็แตกต่างกัน โดยกรณีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพ้นจากตำแหน่งอันเนื่องมาจากการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) มาตรา ๖๔/๑ วรรคหนึ่ง (๕) และมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้เป็นอำนาจของนายอำเภอเป็นผู้วินิจฉัย ส่วนการกำกับดูแลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลก็แบ่งออกเป็น ๒ กรณี เช่นกัน คือ กรณีที่หนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล และกรณีที่สอง การตรวจสอบการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาล ซึ่งการตรวจสอบทั้งสองกรณีดังกล่าวมีขั้นตอนและกระบวนการที่แตกต่างกัน รวมถึงผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการก็แตกต่างกัน โดยกรณีผู้บริหารเทศบาลต้องพ้นจากตำแหน่งอันเนื่องมาจากการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล



ตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๔) มาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ฯ ปรากฏว่าเงินฝากสัจจะสะสมของสมาชิกกลุ่มดังกล่าวได้สูญหายไปเป็นเงินจำนวน ๑๘,๑๓๗,๕๑๙.๕๔ บาท โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีและกรรมการฝากถอนเงินจากธนาคารของกลุ่มได้ปฏิบัติหน้าที่นำเงินสัจจะออมทรัพย์ของสมาชิกนั้นนำฝากเข้าบัญชีธนาคารอย่างต่อเนื่อง และผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินปันผลให้สมาชิกโดยใช้จ่ายเงินฝากเป็นฐานในการคำนวณ รวมทั้งที่ผ่านมาได้จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าที่ระเบียบข้อบังคับกำหนด นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีทราบว่ามี การซื้อเล่มต่อจากสมาชิกเดิมที่ขอลาออกและถอนเงินไปแล้ว โดยนำเงินสดเท่ากับจำนวนเงินฝากที่สมาชิกเดิมถอนคืนมาฝากแทน ทำให้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ซื้อเล่มสูงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม ซึ่งผู้ฟ้องคดีเองได้กล่าวอ้างตามคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมใหญ่สมาชิก รวมทั้งเป็นผู้ลงนามในเอกสารสำคัญต่าง ๆ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงควรตระหนักได้ว่าตนเองได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกกลุ่มให้ปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มและของสมาชิกกลุ่ม โดยจะต้องบริหารการดำเนินงาน ควบคุมและตรวจสอบให้กิจการของกลุ่มดำเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ แต่กลับปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใส่ใจในการบริหารดำเนินงานกิจการของกลุ่มให้สมกับที่สมาชิกกลุ่มได้ให้ความไว้วางใจ โดยปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลตรวจสอบการดำเนินงาน ทำให้มีการปฏิบัติที่ผิดระเบียบข้อบังคับอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในกลุ่มดังกล่าว และไม่ใส่ใจที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติที่ผิดระเบียบข้อบังคับ ทั้งที่ตนเองทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ดิอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งกรรมการฝากถอนเงินจากธนาคารของกลุ่ม แต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นำเงินสัจจะออมทรัพย์ที่สมาชิกฝากรายเดือนนำฝากเข้าบัญชีธนาคารอย่างต่อเนื่อง และปล่อยปละละเลยให้มีการจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกเกินความเป็นจริงมาโดยตลอด ทำให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ เมื่อการกำกับดูแลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในกรณีนี้เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พฤติการณ์ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่พึงมีต่อกลุ่มเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เข้าข่ายเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต อันเป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐมได้ตามนัยมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อคำวินิจฉัย



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม ถือเป็นตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นตามความหมายในข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขาธิการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม เนื่องจากเป็นผู้ที่เคยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งถูกให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำการทุจริต อันเป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมได้ตามนัยมาตรา ๔๘ ปัญจทศ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๖๓-๒๖๘/๒๕๖๖)

การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอนุญาตให้เอกชนคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยดินลูกรัง และเคลื่อนย้ายดินในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัด ย่อมเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีเป็นการทำลายและเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินให้ผิดไปจากสภาพเดิม แม้จะปรากฏภายหลังว่าได้ดำเนินการถมดินกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้ว แต่ก็ไม่อาจลบล้างให้กลับกลายเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายได้ พฤติการณ์จึงเข้าลักษณะเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และเมื่อฟังได้ว่าการกระทำดังกล่าวมีเจตนามุ่งหมายให้เอกชนคู่สัญญาได้รับประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินของรัฐ อันเป็นการกระทำโดยทุจริต การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าแม่พริก โซน A ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง จำนวนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก และผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกตามมาตรา ๕๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อมา มีผู้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำรถแบคโฮของตนเองเข้าไปขุดดินลูกรังบริเวณด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เพื่อนำไปถมไหล่ทางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าด่าน



ซึ่งมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. เป็นผู้รับเหมา โดยภรรยาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนดังกล่าว นายอำเภอแม่พริกจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้รายงานผลการสอบสวนเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ และไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการขุดและเคลื่อนย้ายดินที่ขุดออกจากเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปแต่อย่างใด แม้ปัจจุบันได้ถมดินคืนสภาพเดิมแล้ว แต่ไม่เป็นเหตุให้การกระทำในส่วนที่เป็นความผิดทางอาญายุติลง อันถือได้ว่าเป็นความผิดสำเร็จแล้ว การนำดินกลับมาถมคืนไม่สามารถกลับกลายเป็นไม่มีความผิดได้ อีกทั้ง การเอาทรัพย์สิน (ดิน) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยมิชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นยังเป็นความผิดตามกฎหมาย เนื่องจากการกระทำเพื่อประโยชน์แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. นำดินลูกรังไปใช้สำหรับโครงการที่รับเหมาก่อสร้าง จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการยกยกอภทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองของตนเองไปโดยทุจริต อันเป็นความผิดตามมาตรา ๓๕๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และกระทำผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา จึงเห็นควรสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อพิจารณาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๓๑ ก.) ที่ ๑๐๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และบันทึกการรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับอนุญาต (ส.ป.ก. ๔-๓๐) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๒ ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกใช้ที่ดินก่อสร้างศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลได้ระบุเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติ สรุปได้ว่า ข้อ ๒ ผู้รับอนุญาตต้องดำเนินการที่ได้รับอนุญาตภายในขอบเขต วัตถุประสงค์ และตามขนาดที่ดินที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ข้อ ๔ ผู้รับอนุญาตจะไม่ทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินให้ผิดไปจากสภาพเดิม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ ข้อ ๕ ผู้รับอนุญาตจะนำที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วนมิได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จึงไม่มีอำนาจที่จะอนุญาตให้บุคคลใดขุดดินลูกรังและเคลื่อนย้ายดินในเขตปฏิรูปที่ดินได้ ถึงแม้จะอยู่ในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกดังกล่าวก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. ขุดดินลูกรังและเคลื่อนย้ายดินดังกล่าวออกไปจากเขตปฏิรูปที่ดิน จึงถือเป็นการทำลายและเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินให้ผิดไปจากสภาพเดิม ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดลำปาง



ก่อนดำเนินการ แม้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. จะได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอความอนุเคราะห์ ดินลูกรังจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก และผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาเห็นควรให้ความอนุเคราะห์ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกมีโครงการขุดลอกหน้าทำนบกักคอกควายเพื่อใช้เป็นแหล่ง กักเก็บน้ำเพื่อประโยชน์ของทางราชการก็ตาม แต่เมื่อการดำเนินการดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาต เป็นหนังสือจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าด่านได้นำดินดังกล่าวไปถมไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. เป็นผู้รับจ้างโดยมิได้มีการจัดซื้อจัดหาตามที่ได้ ประเมินการไว้ในการเสนอ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับอนุญาต ให้ใช้ที่ดินตามที่กำหนด อีกทั้งเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้อาศัยอำนาจหน้าที่ในฐานะที่ตน เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. ให้ได้รับประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าลักษณะเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ ของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ แม้ต่อมาภายหลังห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. ได้ถมดิน กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่อาจลบล้างพฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีให้กลับกลายเป็น การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายได้ ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ขุดดินลูกรังและเคลื่อนย้าย ดินดังกล่าวเป็นการให้เปล่าโดยไม่มีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายงานขุดลอกกับราคาค่าดินที่ได้จากการขุด ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีมีเจตนามุ่งหมายให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. ได้รับประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินของรัฐ อันเป็นการกระทำโดยทุจริต ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อร. ๒๙๗/๒๕๖๖)

๓.๒.๒ การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

การสั่งการใช้ อปพร. ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็น ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นเหตุให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ตามนัยหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๙๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ต้องเป็น การสั่งให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีลักษณะเป็นครั้งคราว และเป็นกรณีเฉพาะกิจตามความจำเป็นแห่งสาธารณภัยภายในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่เกิดหรือจะเกิดขึ้นจริงเท่านั้น มิใช่เป็นการสั่งใช้ อปพร. ให้ปฏิบัติการในลักษณะที่เป็น การปฏิบัติงานเป็นการประจำทุกเดือนโดยที่ยังไม่เกิดสาธารณภัย หรืออุบัติภัยอื่น ๆ โดยทั่วไป ที่มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นการประจำอยู่แล้ว ดังนั้น การที่องค์การบริหาร



ส่วนตำบลเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อบพร. ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อตรวจตราและเตรียมความพร้อมในการป้องกันช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยทั้งที่ยังไม่เกิดสาธารณภัยขึ้น จึงมิใช่การสั่งให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อบพร. ได้ และเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร ได้มีหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกรว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา สอดส่องดูแลความเรียบร้อยในเขตพื้นที่ของผู้ฟ้องคดี และอยู่ปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อม ณ ศูนย์ อปพร. ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งไม่มีระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายเงินตอบแทนดังกล่าวได้ เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อบพร. ของผู้ฟ้องคดีไม่ถือเป็นการสั่งใช้ อบพร. ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงมีความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีส่งเงินคืนคลังของผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑,๐๒๔,๒๐๐ บาท ตามความเห็นของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพรต่อไป ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ของตนตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีฐานะเป็นผู้อำนวยความสะดวก อบพร. มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ อบพร. ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตามข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสาธารณภัยที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น จะต้องเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นแล้ว กำลังเกิด หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยมีสภาพหรือข้อบ่งชี้ให้เห็นถึงกรณีที่น่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้คาดหมายได้ว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การสั่งการใช้ อบพร. ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นเหตุให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ จึงต้องเป็นการสั่งให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นเหตุให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ประกอบกับเมื่อพิจารณาบทนิยามคำว่า “สาธารณภัย” และบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่



ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ย่อมมีความหมายและเจตนารมณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะเป็นครั้งคราว และเป็นการเฉพาะกิจตามความจำเป็นแห่งสาธารณภัยในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นจริงเท่านั้น มิใช่เป็นการสั่งใช้ อปพร. ให้ปฏิบัติการในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติงานเป็นการประจำทุกเดือน โดยที่ยังไม่เกิดสาธารณภัยหรืออุบัติภัยอื่น ๆ โดยทั่วไปที่มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นการประจำอยู่แล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้สั่งการให้สมาชิก อปพร. มาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ อปพร. ในการเตรียมความพร้อมในการติดต่อวิทยุสื่อสาร เพื่อรับแจ้งเหตุร้ายตลอดจนเตรียมรถยนต์พยาบาลตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง และออกปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจตราสอดส่อง เพื่อป้องกันช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันกว่า ๘ ชั่วโมง ต่อ ๑ ผลัด ทั้งที่ยังไม่เกิดสาธารณภัย จึงมิใช่เป็นการสั่งให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถเบิกค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นประจำทุกเดือน จึงเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อบทบัญญัติตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ดังนั้น คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีส่งเงินคืนคลังของผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๐/๒๕๖๗)

๓.๓ เทศบาล

๓.๓.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกและรองนายกเทศมนตรี

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มิได้เป็นการยกเว้น เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือให้ระงับการใช้บังคับบทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ในส่วนการกำกับดูแลเทศบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพียงแต่มีความมุ่งหมายเพื่อให้อำนาจแก่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการสั่งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุทุจริตต่อหน้าที่ หรือหากให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือท้องถิ่นนั้นอย่างร้ายแรง คู่เคียงหรือคู่ขนานไปกับอำนาจกำกับดูแลเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลเท่านั้น หากปรากฏว่านายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล พ้นจากตำแหน่งในวาระที่มีการกระทำหรือพฤติการณ์ดังกล่าวไปแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมใช้อำนาจตามบทบัญญัติข้างต้นในการกำกับดูแล โดยการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจสั่งให้บุคคลเหล่านั้นพ้นจากตำแหน่ง



เนื่องจากการกระทำหรือพฤติการณ์ดังกล่าวได้เช่นเดิม ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการสอบสวนผู้ฟ้องคดีกรณีเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์โดยฝ่าฝืนข้อ ๕ และข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ต้นเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แม้ผู้ฟ้องคดีจะพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีแล้วแต่ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ ฯ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤตินทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีได้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพุ่ม อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้จ้างนาย ย. ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองโน) ซึ่งแหล่งน้ำดังกล่าวอยู่ในหมู่ที่ ๕ บ้านเหล่าเกวียนหัก ภายในระยะเวลา ๑ ปี ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยอ้างว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพราะเหตุภัยแล้ง ต่อมา สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่นได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีและนาย พ. กับพวกดำเนินการลักลอบขุดดินในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองโน) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งในระหว่างทำการสอบสวนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพุ่มแล้ว แต่ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤตินทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณามีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๔๘ ปัญจทศ (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เสนอความเห็นมา จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เมื่อพิจารณาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ ฯ แล้ว เห็นว่ามิได้เป็นการยกเว้น เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือให้ระงับการใช้บังคับบทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ในส่วนการกำกับดูแลเทศบาลของผู้ถูกฟ้องคดี ตามส่วนที่ ๖ การควบคุมเทศบาล แต่เป็นกรณีที่มีความมุ่งหมายเพื่อให้อำนาจแก่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการสั่งให้



สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุทุจริตต่อหน้าที่ หรือหากให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือท้องถิ่นนั้นอย่างร้ายแรง คู่เคียงหรือคู่ขนานไปกับอำนาจกำกับดูแลเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลเท่านั้น ดังนั้น หากปรากฏว่านายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่งในวาระที่มีการกระทำหรือพฤติการณ์ดังกล่าวไปแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมใช้อำนาจตามบทบัญญัติข้างต้นในการกำกับดูแล โดยการเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจสั่งให้บุคคลเหล่านั้นพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการกระทำหรือพฤติการณ์ดังกล่าวได้เช่นเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าเหตุใดผู้ฟ้องคดีจึงเห็นว่าการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองโน) เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ปรากฏเพียงข้ออ้างตามคำฟ้องว่า เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านและมีมติให้ขุดลอกแหล่งน้ำดังกล่าวที่ต้นเงินจึงมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อขอความช่วยเหลือ ทั้งที่จากคำชี้แจงเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีระบุว่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดขอนแก่นได้ออกประกาศพื้นที่ประสบปัญหาภัยพิบัติแล้ว โดยไม่มีชื่อของบ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ที่ ๕ และไม่ปรากฏชื่อในประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ภาวะฝนแล้ง ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ จึงน่าจะเชื่อได้ว่า ในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หมู่บ้านดังกล่าวไม่ได้ประสบปัญหาภัยแล้งถึงขนาดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอันเกิดจากภัยแล้ง และจำเป็นต้องทำการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ต้นเงินตามความในข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ต้นเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไม่อาจดำเนินโครงการในกรณีปกติตามความในข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีการควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแล การดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองโน) ดังจะเห็นได้จากการให้อภัยค่าของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้กองช่างไปดำเนินการควบคุมดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามสัญญาจ้าง โดยหลังจากทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการเมื่อใด และได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานหรือไม่ เป็นใคร ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบและไม่ปรากฏว่าได้มีการทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานมาให้ผู้ฟ้องคดีลงนามแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ทราบว่าในการทำสัญญามีการวางเงินประกันสัญญาหรือไม่ เนื่องจากกองช่างเป็นคนกร่างสัญญาจ้างและให้ผู้รับจ้างลงนาม ซึ่งเมื่อผู้รับจ้างและพยานลงนามเรียบร้อยแล้ว จึงได้เสนอสัญญาจ้างมาให้ผู้ฟ้องคดีลงนาม โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้พบกับผู้รับจ้าง อันเป็นกรณีที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งไม่เป็นไปตามนัยข้อ ๕ และข้อ ๖ ของระเบียบเดียวกัน ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ โดยมีเจตนาฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบของทางราชการ หากใช้เป็นเพียงการใช้ดุลพินิจในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แม้ต่อมาเมื่อจังหวัดขอนแก่นโดยอำเภอเมืองขอนแก่นเห็นว่าไม่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้รับดำเนินการแจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดขุดลอกในทันที ก็ไม่อาจถือเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือทำให้ผู้ฟ้องคดีหลุดพ้นจากความรับผิดชอบแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาว่า



พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤตินทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ตามนัยมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๒๗/๒๕๖๖)

นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมและรับผิดชอบบริหารราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบาย รวมทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับ ราชการของเทศบาลตามมาตรา ๔๘ เตรส และมาตรา ๔๘ สัตตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อนายกเทศมนตรี อนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพและทบทวนความรู้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) นายกเทศมนตรีจึงมีหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และถูกต้องตามแผนการฝึกอบรม ตลอดจนตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ ให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีลงนามในฎีกาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินโครงการ ทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่าไม่มีการฝึกอบรมจริง พฤติการณ์ดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤตินทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย แก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ อันเป็นเหตุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งได้ตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตำบลแม่ปาน อำเภออลอง จังหวัดแพร่ เทศบาลตำบลแม่ปาน ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและทบทวน ความรู้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๕๗ ต่อมา สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดี กับพวก ร่วมกันทุจริตการเบิกจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าว ได้ตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว จึงตั้งข้อกล่าวหา ดังนี้ ๑. เบิกค่าอาหารและอาหารว่างในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นเท็จ ๒. เบิกค่าอาหารและบริการในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นเท็จ ๓. เบิกเงินค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศเกินราคาที่แท้จริง ๔. เบิกเงินค่าจัดซื้อเครื่องแบบ อปพร. ไม่ถูกต้องตามระเบียบ แล้วมีมติให้ส่งเรื่องกล่าวหาข้อกล่าวหาที่ ๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าว ซึ่งผลการสอบสวนปรากฏว่า โครงการดังกล่าวได้กำหนด วันฝึกอบรมไว้สามวัน คือ วันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ โดยวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ มีการฝึกอบรมที่ห้องประชุมและสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปาน วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลแม่ปานได้พาผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ส่วนวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ไม่มีการอบรม หลังจากนั้น มีการเรียกสมาชิก อปพร. มารับมอบใบประกาศในช่วงเย็นตอนใกล้เวลาเลิกงานของวันหนึ่ง เพื่อนำภาพถ่ายมาเป็นหลักฐาน



ประกอบการเบิกจ่ายในโครงการเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารว่างแต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า การเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่างเป็นเงินจำนวน ๗,๕๐๐ บาท เป็นการเบิกจ่ายอันเป็นเท็จ เมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปาน มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมและรับผิดชอบ ในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย รวมทั้ง เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาลตำบลแม่ปานตามมาตรา ๔๘ เตราส และมาตรา ๔๘ สัตตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพและทบทวนความรู้สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลแม่ปาน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ในการ ควบคุมดูแลการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้อง ตามแผนการฝึกอบรม ตลอดจนตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการฝึกอบรมดังกล่าวให้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเคร่งครัด แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่รับผิดชอบ ในการบริหารราชการและควบคุมพนักงานเทศบาลซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาให้ดำเนินโครงการฝึกอบรม ให้ถูกต้องตามแผนการฝึกอบรม โดยผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติด้วยวาจาให้มีการเลื่อนการฝึกอบรมในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ออกไป แต่ไม่มีการจัดทำบันทึกการอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงวันฝึกอบรม ดังกล่าว และในวันที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีการฝึกอบรมทดแทนวันเดิมที่เลื่อนออกไปนั้น ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ อยู่ร่วมในการฝึกอบรมในวันดังกล่าว อีกทั้งไม่ได้ตรวจสอบว่ามีการจัดให้มีการฝึกอบรมทดแทน หรือไม่ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไปมอบประกาศนียบัตรให้แก่สมาชิก อปพร. ประกอบกับเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น ผู้อนุมัติฎีกามีหน้าที่ต้องตรวจฎีกาก่อนที่จะมีการอนุมัติฎีกา ซึ่งผู้ฟ้องคดีมิได้มีการตรวจสอบก่อน แต่กลับเป็นผู้ลงนามในฎีกาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าว ทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่าไม่มีการฝึกอบรม ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖๒ ของระเบียบดังกล่าว พฤติการณ์ ของผู้ฟ้องคดีจึงมีลักษณะเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤตินทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งได้ตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปาน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีนำเงินมาคืนให้แก่ทางราชการ ในภายหลัง ก็มีได้ทำให้การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่เป็นความผิดสำเร็จแล้วเปลี่ยนเป็นไม่เป็นความผิด แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๔๖/๒๕๖๖)



๓.๓.๒ การแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล

การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งยกเลิกการมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลตำบล โดยได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้นายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดทราบแล้ว จึงถือว่านายอำเภอได้รับทราบคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยชอบแล้วในวันที่ที่ว่าการอำเภอได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว นายอำเภอจึงไม่มีอำนาจแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลอีกต่อไป คำสั่งของนายอำเภอที่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลภายหลังจากนั้น จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่โดยที่อำนาจในการแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นอำนาจผูกพันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องแต่งตั้งประธานสภาจากสมาชิกสภาตามมติของสภาเทศบาลต่อไป ประกอบกับเมื่อกฎหมายได้กำหนดเวลาเร่งรัดให้สภาเทศบาลต้องเลือกสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งคนใดขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภาแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ต้องการให้มีการแต่งตั้งประธานสภาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทันทีหรือในโอกาสแรกภายหลังจากที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ลงมติเลือกประธานสภาแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๒๐ ตริ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลฯ โดยมีกำหนดเงื่อนไขให้คำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวมีผลใช้บังคับย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติเลือกประธานสภาตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่กลับกำหนดเงื่อนไขให้มีผลใช้บังคับภายหลังจากสมาชิกสภาเทศบาลลงมติเลือกประธานสภาเป็นเวลาถึง ๗๐ วัน โดยไม่มีเหตุผลอื่นใดที่สนับสนุนการมีคำสั่งโดยไม่ให้มีผลย้อนหลัง กรณีจึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้รับเลือกจากสภาเทศบาลตำบลเวียงยองให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงยองในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งนายอำเภอเมืองลำพูนได้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โดยมีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงยอง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยกเลิกคำสั่งลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ แล้ว โดยมีคำสั่งลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนใหม่ ซึ่งการปฏิบัติราชการในส่วนของการแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลตำบลให้คงเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด จึงให้นายอำเภอเมืองลำพูนรายงานผลการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงยองใหม่ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ลงนามย้อนหลัง ดังนั้น นายอำเภอเมืองลำพูนจึงไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลอีกต่อไป และทำให้คำสั่งของนายอำเภอเมืองลำพูนลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงยอง



จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๒๐ ตริ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แล้ว เห็นได้ว่า การแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลมิใช่อำนาจดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่เป็นอำนาจผูกพันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ประกอบกับเมื่อกฎหมายได้กำหนดเวลาเร่งรัดให้สภาเทศบาลต้องเลือกสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง คนใดขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภาแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ต้องการให้มีการแต่งตั้งประธานสภาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในทันทีหรือในโอกาสแรกภายหลังจากที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ลงมติเลือกประธานสภาแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของสภาเทศบาลสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล โดยกำหนดเงื่อนไขให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ อันจะทำให้สิทธิและภาระหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติเลือกประธานสภา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป อันเป็นการแต่งตั้งภายหลังจากสมาชิกสภาเทศบาลมีมติ เลือกประธานสภาเป็นเวลาถึง ๗๐ วัน โดยไม่มีเหตุผลอื่นใดที่สนับสนุนการมีคำสั่งโดยไม่ให้มีผล ย้อนหลังไปในวันที่สภาเทศบาลมีมติดังกล่าว กรณีจึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ที่จะต้องไปดำเนินการออกคำสั่งใหม่เพื่อให้ ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖/๒๕๖๖)

๓.๔ กรุงเทพมหานคร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๕ เมืองพัทยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

๑. การสรรหาและคัดเลือก

๑.๑ การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แม้จะเป็นสถานศึกษาเอกชนที่มีชื่อที่ทำให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นโรงเรียนเอกชนที่สอนวิชาเกี่ยวกับอาชีวศึกษาก็ตาม แต่เมื่อวิชาที่ผู้ฟ้องคดีเรียน มีการจัดการเรียนการสอนเหมือนกับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ และกระทรวงศึกษาธิการได้เทียบวุฒิเท่ากับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โดยมีได้ รับรองว่าสำเร็จการศึกษาในระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

คดีนี้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย โดยระบุคุณสมบัติ ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานเดินหมายว่า ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวโดยใช้คุณวุฒิ การศึกษา สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบได้คะแนนรวม ในลำดับที่ ๑ จากผู้สอบผ่านการคัดเลือกจำนวน ๖ ราย ต่อมา กรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือถึงโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ฟ้องคดีว่าเป็นผู้สำเร็จ การศึกษาในคุณวุฒิใด ซึ่งโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขอให้สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของโรงเรียนช่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ปรากฏว่าสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือแจ้งต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า กระทรวงศึกษาธิการเทียบวุฒิประกาศนียบัตร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร ๓ ปี เท่ากับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรปัจจุบัน โดยมีได้รับรองว่าสำเร็จการศึกษาในระดับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนช่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจึงได้มีหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาของผู้ฟ้องคดีว่าสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ซึ่งเทียบเท่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าวุฒิการศึกษาดังกล่าวตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับ เมื่อพิจารณาในรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของผู้ฟ้องคดีแล้วจะเห็นได้ว่ารหัสรายวิชา มีวิชาบังคับ วิชาพื้นฐานอาชีพ และวิชาชีพ วิชาที่ผู้ฟ้องคดีเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเหมือนกับการศึกษาระดับ



มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ และแม้ว่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นสถานศึกษาเอกชน ที่มีชื่อที่ทำให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นโรงเรียนเอกชนที่สอนวิชาเกี่ยวกับอาชีวศึกษาก็ตาม แต่หลักสูตรที่ผู้ฟ้องคดีได้เรียนนั้นมีใช้หลักสูตรอาชีวศึกษาที่สามารถนำวุฒิประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาสมัครสอบได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติจ้างผู้ฟ้องคดีเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากเห็นว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๔/๒๕๖๓)

๑.๒ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

ผู้ฟ้องคดีมีรอยสักบนร่างกายรูปดอกบัวร้อยเฟืองและมีชื่อสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีอยู่ใต้รูปดอกบัวร้อยเฟือง อยู่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายและมีขนาดใหญ่ แม้ว่าตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะเป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษา และเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ แต่เนื่องจากข้าราชการทหารอากาศมีภารกิจหน้าที่ในการป้องกันราชอาณาจักร และใช้กำลังของกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมด้านความมั่นคงปลอดภัย จึงจำต้องรักษาไว้ซึ่งวินัยและความสามัคคีภายในกลุ่มข้าราชการทหาร เพื่อให้บรรลุภารกิจด้านความมั่นคงของกองทัพอากาศไทย เมื่อผู้ฟ้องคดีมีรอยสักแสดงสถาบันการศึกษาย่อมเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับข้าราชการทหารผู้อื่นที่มาจากสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย ถือว่ามีลักษณะรอยสักที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งเข้าลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒.๑.๑๒ ของประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติทั่วไปในการเข้ารับราชการทหารอากาศ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) และผ่านการทดสอบในการคัดเลือกรอบแรกและรอบที่สอง แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการตรวจร่างกายตามเกณฑ์ เนื่องจากมีรอยสักไม่เหมาะสมกับคุณลักษณะของความเป็นทหาร โดยผู้ฟ้องคดีมีรอยสักบนร่างกายรูปดอกบัวร้อยเฟือง และมีชื่อสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีอยู่ใต้รูปดอกบัวร้อยเฟือง อยู่บริเวณหน้าอกข้างซ้ายและมีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์แสดงถึงสถาบันการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีจบการศึกษามา แม้ว่าตราสัญลักษณ์สถาบันการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีเรียนมาจะเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาช่างกลที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ มีเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความโดดเด่นด้านวิชาการช่างกลก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลที่จะเข้ารับราชการทหารอากาศ ซึ่งต้องมีภารกิจหน้าที่ในการป้องกันราชอาณาจักร และใช้กำลังของกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมด้านความมั่นคงปลอดภัยแล้ว บุคคลนั้นจำต้องรักษาไว้ซึ่งวินัยและความสามัคคีภายในกลุ่มข้าราชการทหาร เพื่อให้บรรลุภารกิจด้านความมั่นคงของกองทัพอากาศไทย วินัยทหารจึงเป็นสิ่งที่ต้องรักษาโดยเคร่งครัด



ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ และการแสดงออกซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุ่มข้าราชการทหารเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาวินัยและความสามัคคี การที่ผู้ฟ้องคดีมีรอยสักแสดงสถาบันการศึกษา ย่อมเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับข้าราชการทหารผู้อื่นที่มาจากสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย แม้รอยสักจะอยู่ภายใต้ร่มผ้าก็ตาม แต่ก็มีโอกาสที่รอยสักดังกล่าวอาจปรากฏต่อทหารในขณะที่ทำกิจกรรมร่วมกันหรือต่อบุคคลอื่นได้ โดยรอยสักลักษณะดังกล่าวถือเป็นรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด และมีลักษณะก่อให้เกิดความขัดแย้งที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒.๑.๑๒ ของประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ และข้อ ๒ ของภาคผนวก ค-๖ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย แนบท้ายประกาศดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปในการเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ การที่ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไม่ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๖/๒๕๖๗)

๒. การบรรจุและแต่งตั้ง

๒.๑ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

เมื่อ ก.พ. มีมติให้เพิ่มคุณวุฒิออนุปริญญาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งในข้อ ๒ กำหนดว่า ตำแหน่งใดที่ ก.พ. กำหนดให้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาหรือทางใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้เพิ่มคุณวุฒิออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกัน นั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีมีคุณวุฒิออนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งเป็นคุณวุฒิออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันนั้น จึงเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานตามประกาศรับสมัครของปลัดกระทรวงสาธารณสุข การที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานฯ โดยไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โดยใช้คุณสมบัติ อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยนครราชสีมา ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานไว้ว่า ต้องได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้เข้าสอบการแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตามขั้นตอนกระบวนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ต่อมา ได้มีประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โดยไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีใช้วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบดังกล่าว เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานนั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ข้อ ๔.๑ ในการจัดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยกำหนดให้รับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เฉพาะผู้มีคุณสมบัติ ซึ่งได้กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ สำหรับการสอบแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้มีการเทียบคุณวุฒิการศึกษาอย่างอื่นสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวช) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแล้วเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งเป็นคุณวุฒิในระดับอนุปริญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และได้รับการรับรองจาก ก.พ. ว่า เป็นวุฒิการศึกษา อนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางสาธารณสุขชุมชน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ อีกทั้ง ก.พ. ได้มีหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/๙๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งการรับรองคุณวุฒิไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ก.พ. ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครสอบบางรายตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๓๓/๗๓๕๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วมีมติรับรองคุณวุฒิของผู้สมัครสอบดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผู้สมัครสอบที่มีคุณวุฒิอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยนครราชสีมา



เช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี และโดยที่ ก.พ. ได้มีมติให้เพิ่มคุณวุฒิอนุปริญญาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งในข้อ ๒ กำหนดว่า ตำแหน่งใดที่ ก.พ. กำหนดให้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาหรือทางใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้เพิ่มคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นด้วย ดังนั้น คุณวุฒิอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งเป็นคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันนั้น จึงเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุเวท) และเจ้าพนักงาน สาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยไม่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดี เป็นผู้สอบแข่งขันได้ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ อันมีผลเป็นการปฏิเสธ สิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถือเป็น หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องดำเนินการนำผลคะแนนของผู้ฟ้องคดีมาจัดเรียงลำดับคะแนน ผลการสอบใหม่ รวมทั้งจัดหาตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งเจ้าพนักงาน สาธารณสุขปฏิบัติงานตามผลการสอบแข่งขันดังกล่าวต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๕๓/๒๕๖๓)

๓. การย้าย การโอน และการสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่

- การโอน

การไม่รับโอนข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น มาบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับ ชำนาญการ

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น) ของพนักงานส่วนท้องถิ่น เทียบได้กับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะยื่นคำขอโอน อยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) โดยเทียบได้กับตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอโอน การที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทมิได้รับโอนผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย

